

1501614-67.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DAYVID CHRISTIAN FOGAÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Vistos.

DAYVID CHRISTIAN FOGAÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 17 h e 10 min, na Rua José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, . - centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2412 - E-mail: itapet2cr@tjsp.jus.br

1501614-67.2021.8.26.0571 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501614-67.2021.8.26.0571 - 2021/001787

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

DAYVID CHRISTIAN FOGAÇA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Vistos.

DAYVID CHRISTIAN FOGAÇA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 17 h e 10 min, na Rua José Elias Prado, n. 103, Loteamento Gramado, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e uma porções de "maconha", com peso de 352,37 gramas.

O Réu foi notificado, fls. 93, e apresentou defesa preliminar, cumulado com pedido de instauração de incidente de insanidade, fls. 97/99.

A denúncia foi recebida e o pedido de instauração de incidente de insanidade, deferido, fls. 100/102, e o Réu, citado, fls. 127.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e realizou-se o interrogatório (gravação por videoconferência).

O Réu foi submetido a exame da insanidade/toxicológico - laudo fls. 161/166.

Em alegações finais, o MP pugnou a condenação nos exatos termos da inicial, fls. 193/198.

Por outro lado, a Defesa insistiu na desclassificação para o delito de porte de entorpecentes, e, subsidiariamente, na aplicação de benefícios, fls. 202/205.

Autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A autoria é extreme de dúvidas.

Domingos Andrade de Lima Neto, Testemunha (videoconferência), asseverou que deram cumprimento a um mandado de internação, quando foram recebidos por Isabela, irmã do Acusado, a qual explicou que Dayvid estava no imóvel dos fundos e franqueou a entrada; viram-no na porta e contaram a ele sobre o motivo da ação policial, instante em que o Policial Medeiros visualizou vinte e uma porções de maconha na cozinha. Dayvid assumiu a propriedade e o conduziram até a Delegacia. A porta da casa já dava para a cozinha, a droga estava sobre a mesa. Dayvid disse que era o proprietário, mas as substâncias eram para uso próprio.

Guilherme Augusto de Oliveira Medeiros, Testemunha (videoconferência), afirmou que tomaram conhecimento de um mandado de internação a ser cumprido, a equipe deslocou-se até a residência de Dayvid e, no local, encontraram a irmã dele, a qual apontou que ele morava nos fundos; entraram e viram-no na porta, e, na busca pessoal, nada foi localizado, porém, na cozinha, viram vinte e uma porções de maconha, e, assim, conduziram-no até a presença da Autoridade Policial.

Dayvid Christian Fogaça, Réu (videoconferência), ao ser interrogado, negou. Os Policiais invadiram a casa, não havia autorização. A droga lhe pertencia e eram para uso próprio. Não tem problema de saúde, não faz tratamento, nem ingere medicações. Trabalha com o plantio de eucalipto. Já foi processado.

A materialidade igualmente é certa.

O Laudo Provisório apontou se tratar de substância controlada, qual seja, Tetrahydrocannabinol (THC), fls. 21/22.

A mencionada análise foi ratificada pelo Laudo Pericial de Exame Definitivo n. 402771/2021, o qual apontou: "Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (MACONHA), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

A prova é segura para a condenação pela prática do crime descrito na denúncia.

Com efeito, os policiais disseram que, ao darem cumprimento à ordem de internação, foram ao imóvel e contataram a irmã do Réu, a qual lhes franqueou a entrada, e, ao ingressarem na residência, viram sobre a mesa diversas porções prontas para a venda, todavia o Réu, indagado, alegou serem para consumo próprio.

De outro lado, quando interrogado em Juízo, o Réu tentou minimizar sua conduta, alegou que a droga, embora estivesse parcelada, visava o consumo próprio, não tinha intenção de revender a grande quantidade de entorpecente apreendido.

Todavia, a tese do Acusado deve ser descartada, uma vez que havia grande quantidade de entorpecentes, já divididos em porções prontas para a entrega a terceiros.

Assim, conclui-se que o Réu efetivamente tinha a droga para consumo de terceiras pessoas.

A jurisprudência vem afirmando tal entendimento, conforme ilustra o seguinte julgado:

"Ainda que não sejam encontrados com os acusados dinheiro, listas com nomes ou qualquer outro indicativo de que as drogas seriam disseminadas, deve-se atentar para a forma a qual a droga apreendida está acondicionada. Embora se encontre pequena quantidade, estando a droga dividida em várias porções, forçoso é que se presuma que sua destinação é de fato a venda. Impõe-se, dessa forma, a denúncia do acusado nos moldes do art. 12 da Lei nº 6.368/1976." (TJDF - APR nº 20030110248572 - 2ª Turma Criminal - Rel. Designado Des. Getúlio Pinheiro - J. 15.04.2004).

No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, para fins de mercancia, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de guardar e manter em depósito, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Por derradeiro, o Laudo Médico Pericial de Verificação de Sanidade Mental (fls. 161/166), concluiu que o examinado Dayvid Christian Fogaça, não expressa sinais ou sintomas de falhas na capacidade cognitiva ou volitiva, desta forma não apresenta comprometimento da consciência, entendimento e discernimento, ao tempo do fato, assim, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-

se de acordo com esse entendimento.

Ex positis, embora louvado o esforço da combativa Dra. Defensora, a condenação integral se impõe.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal)

Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena.

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006:

- Art. 59, “caput”, do Código Penal:

Considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, evidenciada nos maus antecedentes, fls. 186/187 – Autos n. 0000816-10.2007, elevo a pena em 1/6, e fixo a pena – base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias – multa.

- Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal:

O Réu admitiu apenas ser usuário, desta feita, incide a Súmula 630, do STJ, no sentido de não haver confissão quando o agente é denunciado por tráfico e confessa que portava as substâncias para uso próprio.

- Art. 68, parte final, do Código Penal:

Não deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Destarte, torno definitiva pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias – multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL:

Em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado. Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar a detração.

- Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus à substituição.

- Art. 77, do Código Penal:

Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus ao sursis.

III – DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar DAYVID CHRISTIAN FOGAÇA, qualificado as fls. 12, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias – multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir na conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006.

Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento de sua família.

O Réu responde preso ao processo, de maneira que deverá aguardar recluso o desfecho de eventual recurso, uma vez que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ora, seu comportamento demonstra claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida em que age com descaso com a Justiça, vez que, processado e condenado anteriormente, apesar de ter experimentado os rigores do cárcere, não mudou sua conduta, o que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa.

Destarte, as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o descumprimento das ordens judiciais e a constante inobservância da legislação penal.

Recomende-se o Réu no presídio em que se encontra recolhido.

P.R.I.C.

Itapetininga, 12 de dezembro de 2022.

ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA